

1505742-58.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Importunação Sexual

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado tentado (Processo nº 1500175-45.2019.8.26.0618, da Vara Criminal do Foro de Caçapava, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/09/2021).

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505742-58.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505742-58.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Importunação Sexual (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064675/2022 - 78º D.P. JARDINS, 23469297 - 78º D.P.

JARDINS, 2064675 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

IGOR BARBOSA DE PAULA CAMPOS e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

IGOR BARBOSA DE PAULA CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 215-A do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 08 de março de 2022, na Rua Novo Horizonte, altura do numeral 150, bairro Consolação, nesta capital de São Paulo, praticou contra as vítimas T.S.R. e V.M.F., sem as suas anuências, ato libidinoso (masturbação) com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Narra a inicial que apurou-se que o denunciado, o qual estava sentado próximo à

residência das vítimas, visualizou quando elas saíram da casa e passou a se masturbar, enquanto olhava fixamente para as vítimas, as quais caminhavam pela via pública em direção à academia de ginástica.

Relata a inicial que as vítimas ficaram extremamente assustadas e avisaram, via WhatsApp, os amigos que residiam na mesma república de estudantes, tendo a testemunha Yuri Portilho Ribeiro comparecido no local e detido o denunciado.

Narra a exordial que nesse interim, um investigador de polícia que residia próximo ouviu alguns gritos e saiu de sua residência. Após ser informado sobre o ocorrido, algemou o denunciado e o conduziu até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Expõe a denúncia que durante o interrogatório em solo policial, o denunciado exerceu o direito de permanecer em silêncio (fl. 10). As vítimas declararam que já haviam visualizado o denunciado em frente à república de estudantes em que residiam (fls. 08 e 09).

Por decisão exarada em 09 de março de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 50/52).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de março de 2022 e, nesta oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 25 de abril de 2022 (fls. 73/74).

O acusado foi citado e intimado (fl. 94).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 98).

Aos 04 de abril de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantido (fls. 99/100).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as vítimas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 233 do Código Penal, pois não restou cabalmente demonstrado que o acusado tenha praticado ato libidinoso especificamente direcionado às vítimas, sendo certo que pode ter ocorrido no máximo e em tese a prática de um ato obsceno em local público, diante da situação de morador de rua e das vestimentas utilizadas pelo acusado, a afastar o delito de importunação sexual; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E.

Superior Tribunal de Justiça e o período de prisão cautelar do réu; c) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código penal, pois o réu não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável ao presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou de grave ameaça à pessoa; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de importunação sexual, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 11/14), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima T.S.R. narrou os fatos com coesão, extraíndo-se de suas declarações, em síntese, que saiu por volta das 19:00 horas com a amiga e quase na frente da casa ele estava em um canto sentado, quando perceberam que ele estava se masturbando. A amiga olhava para trás para ver se ele não seguia. Avisaram as pessoas que moram com a declarante e a amiga. Outras pessoas ajudaram a pegar o indivíduo. A declarante viu primeiro. Saíram de casa e ele estava em um canto e continuou fazendo o que estava fazendo. Estavam com roupa de ginástica. Ele olhava fixamente e não falava nada. Estavam no meio da rua andando devagar. O indivíduo persistiu enquanto passavam. Consegue afirmar que ele já estava vendo a declarante e a amiga. Ele continuou se masturbando olhando para a declarante e para a amiga. Ele expunha o membro por meio da bermuda que estava rasgada. Demorou mais ou menos três minutos. Era uma pessoa que vivia rondando a casa. Acredita que ele era pessoa em situação de rua.

Ouvida também em juízo, a vítima V.M.F. relatou os fatos com segurança, depreendendo-se de suas declarações, em suma, que estavam saindo de casa e indo para a academia. A Thayna viu o moço fazendo isso. Quando olhou para trás viu que ele continuou fazendo. Sabe que ele estava ali fazendo e olhando fixamente para a declarante e a amiga. Ele não parou e continuou olhando para a declarante e a amiga. Saíram correndo e avisaram os amigos até para tomarem cuidado. Um amigo saiu na rua e foi atrás dele. O réu não chegou a falar nada. Ele estava ficando por ali há alguns dias.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 26 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Estava em situação de rua, morando na rua há mais de cinco meses. Tem família em São Paulo, mas não tem o endereço. Tem família em Guarulhos. Estava em cumprimento de pena no regime aberto. Não sabia que tinham duas mulheres subindo a rua. Estava sob efeito de drogas. Tem câmeras naquele local. A cadeia que passou é do PCC e aprendeu muitas coisas. A única situação é que elas acharam que o interrogando estava olhando fixamente para elas, mas a verdadeira estória é que estava coçando o pênis, tinha uma bermuda rasgada e tinha ganhado a bermuda de outro morador de rua. Ficou batendo de porta em porta pedindo ajuda e conseguiu uma camisa. Fez amizade com pessoas na rua, não conhece as garotas, toma remédio controlado e estava há um mês sem tomar o remédio.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

No mais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo é elucidativo o Tema 3, da Jurisprudência em Teses nº 111, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.”

Vem a lume elucidativos julgados:

“Nos crimes contra a dignidade sexual, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos. (...)” (STJ, AgRg no HC 421.179/RJ, Quinta Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe 19/12/2017). (grifos nossos)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o *modus operandi* empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.” (STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, Sexta Turma, Relator: Ministro Olindo Menezes, DJe 18/06/2021). (grifos nossos)

"A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1594445/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/02/2020). (grifos nossos)

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de importunação sexual, bem como a sua autoria. Não há como acolher o pedido formulado pela ilustre Defesa visando à desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 233 do Código Penal, pois restou demonstrado que o acusado praticou crime de importunação sexual. Com efeito, é assente na jurisprudência que pode haver condenação de pessoa que se masturba olhando diretamente para uma pessoa específica (certa e determinada) para satisfazer seu prazer sexual.

Nesse sentido:

"Lei nº 13.718, que entrou em vigor recentemente, em 24 de setembro de 2018, alterou o texto do Código Penal para inserir o crime de importunação sexual. A mencionada figura penal foi inserida no capítulo "Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual", com a criação do artigo 215-A. O artigo descreve como crime o ato de praticar ato libidinoso (de caráter sexual), na presença de alguém, sem sua autorização e com a intenção de satisfazer lascívia (prazer sexual) próprio ou de outra pessoa. Podem ser considerados atos libidinosos, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer desejo sexual, tais como: apalpar, lambar, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros". (<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/importunacao-sexual>) (grifos nossos)

"Com efeito, o crime em comento ocorre quando o agente realiza ato libidinoso com relação a outra pessoa, com ou sem contato físico, mas visível e identificável, satisfazendo seu prazer sexual, sem que haja concordância válida das partes envolvidas, como restou comprovado nos autos, considerando que, além de estar se masturbando olhando para as ofendidas, seguiu-as cometendo o mesmo ato. Sobre tal aspecto, como bem ponderou o douto Procurador de Justiça: "Outrossim, não é caso de desclassificação do crime do artigo 215-A do Código Penal para a contravenção prevista no artigo 65 do Decreto-Lei nº. 3.688-41 ou para o delito de ato obsceno, pois devidamente demonstradas todas as circunstâncias elementares da importunação sexual, eis que o Apelante masturbou-se em via pública, na presença das vítimas, sem a autorização delas, visando satisfazer desejo próprio. (TJ-SP - APR: 15007374620208260189 SP 1500737-46.2020.8.26.0189, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/06/2021). (grifos nossos)

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de importunação sexual, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório do réu.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador, conforme se extrai da folha de antecedentes as fls. 88/89 e certidão as fls. 90/91. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, culminando com a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, que, ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas, torno pena definitiva. Com efeito, conforme certidão as fls. 90/91, o réu ostenta condenação anterior pela

prática do crime de roubo majorado tentado (Processo nº 1500175-45.2019.8.26.0618, da Vara Criminal do Foro de Caçapava, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/09/2021).

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Diante da quantidade de pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, pois o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e uma pena de limitação de fim de semana, da forma a ser estabelecida em execução, com fundamento no artigo 44, §§ 2º e 3º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado IGOR BARBOSA DE PAULA CAMPOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, da forma anteriormente especificada.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não se justifica a manutenção da prisão preventiva, devendo ser facultado ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado. Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA